

1005230-11.2021.8.26.0506

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Irredutibilidade de Vencimentos

Magistrado: LUISA HELENA CARVALHO PITA

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: ANEXO DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA - JEFAZ

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... no artigo 33 da Lei 11.343/2006 - Tráfico de Drogas e Condutas afins, permanecendo detido até 12/02/2021, quando posto em liberdade provisória, o que ocasionou os descontos em seus vencimentos nos termos do artigo 70 da Lei 10/261/68, durante tal período" (fl. 22).

Cinge-se a controvérsia, portanto, a possibilidade de descontar vencimentos do servidor durante o período de prisão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

ANEXO DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA - JEFAZ

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

1005230-11.2021.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1005230-11.2021.8.26.0506

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Irredutibilidade de Vencimentos

Requerente:

Vinícius Arthur Zuzzi

Requerido:

Fazenda do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUISA HELENA CARVALHO PITA

VISTOS.

Tratando-se de procedimento que tramita pelo sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/09), dispensado o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, afigurando-se despicienda dilação probatória, nos termos do artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, uma vez que os elementos contidos nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

O autor pretende, em síntese, a condenação do réu "a devolução INTEGRAL de seus proventos descontados a contar de 31/08/2020, em virtude da sua Prisão em Flagrante, Processo nº 1502727-43.2020.8.26.0037 da 3ª VARA CRIMINAL, FORO DE ARARAQUARA", com fundamento no art. 70 da Lei Estadual nº 10.261/68, bem como a contagem do tempo de prisão processual para todos os fins de direito, inclusive previdenciários.

Os pedidos são procedentes. Vejamos.

O réu confessa que "o autor foi preso em flagrante em 31/08/2020, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 - Tráfico de Drogas e Condutas afins, permanecendo detido até 12/02/2021, quando posto em liberdade provisória, o que ocasionou os descontos em seus vencimentos nos termos do artigo 70 da Lei

10/261/68, durante tal período" (fl. 22).

Cinge-se a controvérsia, portanto, a possibilidade de descontar vencimentos do servidor durante o período de prisão provisória, bem como a contagem desse tempo para todos os fins de direito, inclusive previdenciários.

Pois bem.

O art. 70 da Lei Estadual nº 10.261/68 estabelece:

Artigo 70 - O servidor preso em flagrante, preventiva ou temporariamente ou pronunciado será considerado afastado do exercício do cargo, com prejuízo da remuneração, até a condenação ou absolvição transitada em julgado. (NR)

Esse dispositivo, contudo, foi declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento da arguição de inconstitucionalidade nº 0062636-17.2014.8.26.0000, sendo o v. acórdão assim ementado:

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ART. 70 DA LEI ESTADUAL Nº 10.261/1968 (ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO), COM REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.012/2007, AMBAS DO ESTADO DE SÃO PAULO INCIDENTE QUE SUPLANTA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, FIRMADO NÍTIDO POSICIONAMENTO DA C. CÂMARA SUSCITANTE ÓBICE DO ART. 481, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI PROCESSUAL, NÃO CONSTATADO DISPOSITIVO IMPUGNADO QUE DISCIPLINA O AFASTAMENTO DO CARGO DE SERVIDOR PÚBLICO SUJEITO A PRISÃO EM FLAGRANTE, PREVENTIVA OU TEMPORÁRIA, OU AINDA PRONUNCIADO, COM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, ATÉ CONDENÇÃO OU ABSOLVIÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - ASPECTO PATRIMONIAL DA NORMA QUE ENCERRA VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE (ART. 5º, INCISO LVII, CR) E DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (ART. 37, INCISO XV, CR) ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES INCIDENTE ACOLHIDO POR MAIORIA. (TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0062636-17.2014.8.26.0000; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/11/2014; Data de Registro: 28/11/2014)

De rigor, assim, a condenação do réu a restituir ao autor toda a remuneração descontada durante o tempo de prisão processual e, pelos mesmos fundamentos, computar esse período para todos os fins de direito, inclusive previdenciários. Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, o que faço para CONDENAR o réu a restituir ao autor a remuneração descontada durante o tempo de prisão domiciliar e, ainda, a computar esse período para todos os fins de direito, inclusive previdenciários.

Ao menos nesta Instância não há condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios (artigo 55, "caput", da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente), tampouco reexame necessário (art. 11, Lei nº 12.153/09).

Fica desde já consignado que, se houver oposição de embargos declaratórios sem o preenchimento dos requisitos previstos nos incisos do art. 1022 do CPC, haverá condenação do embargante ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.

Se houver interposição, no prazo de dez dias (art. 42 da Lei nº 9.099/95), de recurso contra esta sentença, os autos deverão ser remetidos após o recebimento do recurso e apresentação de contrarrazões ao Colégio Recursal, conforme estabelece o art. 17 da Lei 12.153/09 c.c. art. 41, §1º, da Lei nº 9.099/95.

Decorrido o prazo sem interposição de recurso contra esta sentença, certifique-se sobre o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, procedendo-se às anotações e comunicações necessárias.

P. I.

Ribeirão Preto, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA